

第九章 全面依法治国

一、单选题

1. () 是党领导人民治理国家的基本方式。

- A. 以人民为中心 B. 绿色发展 C. 依法治国 D. 人民当家作主

答案: C

2. 全面依法治国的唯一正确道路是 ()。

- A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义政治发展道路
C. 中国特色社会主义法治道路 D. 中国特色社会主义法制道路

答案: C

3. 全面依法治国的总抓手是 ()。

- A. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家
B. 建设中国特色社会主义法治体系 C. 建设社会主义法治国家
D. 坚持中国共产党的领导

答案: B

4. 1997 年，() 确立依法治国为治理国家的基本方略，把建设社会主义法治国家，确定为社会主义现代化建设的重要目标。

- A. 党的十四大 B. 党的十五大 C. 党的十三届四中全会 D. 党的十六大

答案: B

5. () 是社会主义法治最根本的保证。

- A. 中国特色社会主义制度 B. 党的领导
C. 严密的法治监督体系 D. 全面深化改革

答案: B

6. () 是中国特色社会主义法治体系的根本制度基础，是全面推进依法治国的根本制度保障。

- A. 中国特色社会主义制度 B. 党的领导
C. 马克思主义指导 D. 以德治国

答案: A

7. () 是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

- A. 全面建设社会主义现代化国家 B. 全面依法治国
C. 全面深化改革 D. 全面从严治党

答案: B

8. 全面依法治国的总抓手是 ()。

- A. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家
B. 建设中国特色社会主义法治体系 C. 建设社会主义法治国家
D. 坚持中国共产党的领导

答案: B

9. 法治监督体系以 () 为重点。

- A. 约束公权力运行 B. 思想教育 C. 制度建设 D. 少数领导干部

答案：A

10. () 是推进全面依法治国的根本保证。

- A. 党的领导 B. 人民当家作主 C. 社会和谐稳定 D. 经济社会发展

答案：A

11. 全面依法治国最广泛、最深厚的基础是 ()。

- A. 党的领导 B. 社会稳定 C. 人民 D. 社会主义民主

答案：C

12. 全面依法治国的总目标是 ()。

- A. 建设中国特色社会主义法治体系
B. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家
C. 建设社会主义法治国家 D. 有法可依、有法必依、违法必究、执法必严

答案：B

13. () 是国家治理体系和治理能力的重要依托。

- A. 法治 B. 民主 C. 人民 D. 党的领导

答案：A

14. () 是司法的灵魂和生命。

- A. 公平正义 B. 民主法治 C. 诚信友善 D. 社会和谐

答案：A

15. () 既是全面从严治党的重要依据，也是全面依法治国的有力保障。

- A. 党内法规 B. 党的纪律条例 C. 党章 D. 党的监督机制

答案：A

16. () 是国家根本法，是党和人民意志的集中体现，是国家各种制度和法律法规的总依据。

- A. 法律总纲 B. 民法典 C. 宪法 D. 诉讼法

答案：C

17. 我们讲坚持依宪治国、依宪执政，就包括坚持宪法确定的 () 地位不动摇。

- A. 人民当家作主 B. 中国共产党领导
C. 社会主义法治国家 D. 宪法权威

答案：B

18. 建设中国特色社会主义法治体系，必须坚持 () 先行。

- A. 守法 B. 司法 C. 执法 D. 立法

答案：D

二、多选题

1. 全面依法治国是 ()。

- A. 国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康
B. 完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面

- C. 坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障
- D. “四个全面”战略布局之一

答案:ABCD

2. 中国特色社会主义法治道路的核心要义是()。

- A. 坚持党的领导
- B. 坚持中国特色社会主义制度
- C. 贯彻中国特色社会主义法治理论
- D. 坚持社会主义根本制度

答案:ABC

3. 要坚持()相结合, 实现法治和德治相辅相成、相得益彰。

- A. 依法治国
- B. 协同发展
- C. 全面发展
- D. 以德治国

答案: AD

4. 中国特色社会主义法治道路的核心要义, 就是(), 这充分体现了我国社会主义性质。

- A. 坚持党的领导
- B. 坚持中国特色社会主义制度
- C. 贯彻中国特色社会主义法治理论
- D. 坚持从中国实际出发

答案: ABC

5. 关于政治和法治的关系, 下列说法正确的是()。

- A. 法治要脱离政治的影响, 才能确保公平正义
- B. 法治当中有政治, 没有脱离政治的法治
- C. 政治和法治相互依存, 相互作用, 密不可分
- D. 党和法的关系是政治和法治关系的集中反映

答案:BCD

6. 走中国特色社会主义法治道路, 必须长期坚持以下哪些基本原则。()

- A. 坚持中国共产党的领导
- B. 坚持人民主体地位
- C. 坚持法律面前人人平等
- D. 坚持依法治国与以德治国相结合
- E. 从中国实际出发,

答案:ABCDE

7. 全面依法治国必须正确处理()的关系。

- A. 政治和法治
- B. 改革和法治
- C. 依法治国和以德治国
- D. 依法治国和依规治党

答案:ABCD

8. 正确处理改革和法治的关系, 要做到()。

- A. 要坚持改革决策和立法决策相统一
- B. 立法主动适应改革需要, 重大改革于法有据
- C. 对实践证明已经比较成熟的改革经验和行之有效的改革举措, 要尽快上升为法律。
- D. 对实践条件还不成熟、需要先行先试的, 要按照法定程序作出授权
- E. 对不适应改革要求的现行法律法规, 要及时修改或废止

答案:ABCDE

9. 正确处理依法治国和依规治党的关系, 要做到()。

- A. 要发挥依法治国和依规治党的互补性作用,确保党既依据宪法法律治国理政,又依据党内法规管党治党
- B. 要正确处理党的政策和国家法律的关系,两者都是人民根本意志的反映
- C. 党的政策是国家法律的先导和指引 D. 要通过法律保障党的政策有效实施

答案:ABCD

10. 坚持依宪治国、依宪执政,就必须()。

- A. 坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇
- B. 坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会的政体不动摇
- C. 坚持走“宪政”道路不动摇 D. 学习西方“三权分立”制度

答案: AB

11. 更好推进中国特色社会主义法治体系建设,必须加快形成(),形成()。

- A. 完备的法律规范体系 B. 高效的法治实施体系 C. 严密的法治监督体系
- D. 有力的法治保障体系 E. 完善的党内法规体系

答案: ABCDE

12. 加快形成完备的法律规范体系,必须()。

- A. 深入推进科学立法、民主立法、依法立法,统筹立改废释纂
- B. 提高立法效率,增强立法系统性、整体性、协同性和时效性。
- C. 研究丰富立法形式,增强立法的针对性、适用性、可操作性。
- D. 推进合宪性审查工作

答案: ABCD

13. 准确把握全面推进依法治国重点任务,着力推进()。

- A. 科学立法 B. 严格执法 C. 公正司法 D. 全民守法

答案: ABCD

14. 坚持以宪法为最高法律规范,完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,加强()立法,把国家各项事业和各项工作纳入法制轨道。

- A. 重点领域 B. 突出领域 C. 新兴领域 D. 涉外领域

答案: ACD

15. 法治中国建设的总体目标是()。

- A. 到 2025 年,党领导全面依法治国体制机制更加健全,以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系更加完备
- B. 到 2025 年,法治社会建设取得重大进展,党内法规体系更加完善
- C. 到 2025 年,中国特色社会主义法治体系初步形成
- D. 到 2035 年,法治国家、法治政府、法治社会基本建成

答案: ABCD

16. 法治中国建设的工作布局是()。

- A. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进
- B. 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设
- C. 坚持统筹推进国内法治和涉外法治 D. 协商民主和法制宣传一体推进

答案：ABC

17. 建设更高水平的法治中国，必须（ ）。

- A. 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系 B. 扎实推进依法行政
C. 严格公正司法 D. 加快建设法治社会

答案：ABCD

三、填空题

1. 全面依法治国，必须始终坚持正确方向，坚定不移走（ ）道路。

答案：中国特色社会主义法治

2. 中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，（ ），贯彻中国特色社会主义法治理论。

答案：坚持中国特色社会主义制度

3. 坚持依法治国首先要坚持（ ），坚持依法执政首先要坚持依宪执政。

答案：依宪治国

4. 全面推进依法治国总目标是（ ）、建设社会主义法治国家。

答案：建设中国特色社会主义法治体系

5. 要围绕法治中国建设的总体目标，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，推动在（ ）上全面建设社会主义现代化国家。

答案：法治轨道

6. 全面推进依法治国的总抓手是（ ）。

答案：建设中国特色社会主义法治体系

四、判断题

1. 党的领导和社会主义法治是一致的，社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治。（ ）

答案：正确

2. 中国特色社会主义法治道路是社会主义法治建设成就和经验的集中体现，是建设社会主义法治国家的唯一正确道路。（ ）

答案：正确

3. “立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”全面依法治国，必须加快完善中国特色社会主义法律体系，使之更加科学完备、统一权威。（ ）

答案：正确

4. 我们讲依宪治国、依宪执政，同西方所谓“宪政”有着本质区别，不能把二者混为一谈。（ ）

答案：正确

5. 坚持依法执政首先要坚持依宪执政。（ ）

答案：正确

6. 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，也是全面深化改革的必然要求，有利于在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。（ ）

答案：正确

7. 法治可以脱离一定社会经济、政治和文化所提供的社会条件。（ ）

答案：错误

8. 依法治国是党领导人民治理国家的基本方式。（ ）

答案：正确

9. 法治是制度之治最基本最稳定最可靠的保障。（ ）

答案：正确

五、简答题

1. 走中国特色社会主义法治道路必须坚持什么原则？

答：走中国特色社会主义法治道路，必须坚持以下原则：坚持中国共产党的领导；坚持以人民为中心；坚持法律面前人人平等；坚持依法治国和以德治国相结合；坚持从中国实际出发。

2. 为什么说全面依法治国是国家治理的一场深刻革命？

答：（1）全面依法治国，是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

（2）我们党在一个有着14亿多人口的大国长期执政，要保证国家统一、法制统一、政令统一、市场统一，要实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，必须把全面依法治国坚持好、贯彻好、落实好。

（3）实践证明，全面依法治国为制度之治提供最基本最稳定最可靠的保障，通过宪法法律确认和巩固国家根本制度、基本制度、重要制度，并运用国家强制力保证实施，保障了国家治理体系的系统性、规范性、协调性、稳定性。

3. 如何理解中国特色社会主义法治道路是全面依法治国的唯一正确道路？

答：可以从以下几个方面理解中国特色社会主义法治道路是全面依法治国的唯一正确道路：

（1）中国特色社会主义法治道路是全面依法治国的唯一正确道路。这条道路是由我国社会主义国家性质所决定的。我国法治建设的成就归结起来就是开辟了中国特色社会主义法治道路这一条。在坚持和拓展中国特色社会主义法治道路这个根本问题上，必须树立自信、保持定力。

（2）中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。中国特色社会主义制度是全面推进依法治国的根本制度保障。中国特色社会主义法治理论是中国特色社会主义法治体系的理论指导和学理支撑，是全面推进依法治国的行动指南。

六、论述题

1. 如何建设和完善中国特色社会主义法治体系？

答：建设和完善中国特色社会主义法治体系，应做到：

（1）加快形成完备的法律规范体系。

全面依法治国，必须加快完善中国特色社会主义法律体系，使之更加科学完备、统一权威。要抓住立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，统筹立改废释纂，提高立法效率，增强立法系统性、整体性、协同性和时效性。

(2) 加快形成高效的法治实施体系。

各级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关是法律实施的重要主体，必须担负法律实施的法定职责。执法者必须忠实于法律。要把平等保护贯彻到立法、执法、司法、守法等各个环节，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益。

(3) 加快形成严密的法治监督体系。

法治监督体系以规范和约束公权力的运行为重点。要坚持有权必有责、用权受监督、违法必追究。必须抓紧完善权力运行制约和监督机制，规范立法、执法、司法机关权力行使，构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的法治监督体系。加强党对法治监督工作的集中统一领导，把法治监督作为党和国家监督体系的重要内容。

(4) 加快形成有力的法治保障体系。

加快发展律师、公证、司法鉴定、仲裁、调解等法律服务队伍，着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍。深化执法司法人员管理体制改革。充分运用大数据、云计算、人工智能等现代科技手段，推进法治中国建设的数据化、网络化、智能化。

(5) 加快形成完善的党内法规体系。

全面依法治国，必须构建内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规体系。要完善党内法规制定体制机制，提高党内法规制定质量。及时进行立、改、废。

2. 怎样建设更高水平的法治中国？

答：建设更高水平的法治中国，应做到：

(1) 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。

目前，我国有法律250多部、行政法规700多部，地方性法规9000多部、行政规章11000多部，中国特色社会主义法律体系已经形成。加强国家安全、科技创新、公共卫生、生物安全、生态文明、防范风险等重要领域，数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等新兴领域，住房、就业、教育、卫生等民生领域，以及关系国家主权、安全、发展利益等涉外领域立法。完善和加强备案审查制度，维护国家法制统一。

(2) 扎实推进依法行政。

各级行政机关必须依法履行职责，实现政府各项工作法治化。转变政府职能，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，提高行政效率和公信力。深化事业单位改革，坚持优化协调高效。深化行政执法体制改革，全面推进严格规范公正文明执法，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，完善行政执法程序。

(3) 严格公正司法。

公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。要深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度。强化

对司法活动的制约监督，规范司法权力运行。

（4）加快建设法治社会。

加快建设覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，统筹研究律师、公证、法律援助、司法鉴定、调解、仲裁等工作改革方案，让人民群众切实感受到法律服务更加便捷。推进多层次多领域依法治理，更好运用法治手段解决平安建设、社会治理的重点难点问题，努力把重大矛盾隐患防范化解在基层。